

**TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P.**

**CONVOCATORIA PÚBLICA**

**CP-TPLC2026-001**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P PARA EL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A 31 DE DICIEMBRE DE 2032.**

## 1. OBJETO

Terpel Energía S.A.S. E.S.P., sociedad organizada en forma de empresa de servicios públicos domiciliarios con el propósito de desarrollar la actividad de comercialización de energía eléctrica en adelante ("**EL COMPRADOR**"), en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en particular las Leyes 142 y 143 de 1994, así como los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas ("**CREG**"), en especial las Resoluciones CREG 130 de 2019 y CREG 114 de 2018, así como las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, requiere contratar el suministro de la energía eléctrica con destino al mercado regulado para el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2032 conforme las cantidades que se definen en estos términos de referencia.

Debido a lo anterior, EL COMPRADOR se permite convocar a los agentes generadores y comercializadores de energía eléctrica para que presenten propuestas conforme a los parámetros y condiciones establecidos en los términos de referencia presentes.

EL COMPRADOR se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de modificar, eliminar o adicionar cualquiera de las disposiciones contenidas en los presente términos de referencia. De manera particular, EL COMPRADOR se reserva el derecho a terminar este proceso en cualquier momento antes de la firma del contrato sin que, por ello, EL COMPRADOR tengan que reconocer o pagar una indemnización por daño emergente, lucro cesante, responsabilidad precontractual o cualquiera otra a los participantes. Los interesados que participen en el proceso rechazan expresamente la existencia de cualquier responsabilidad precontractual y, por lo tanto, aceptan expresamente que no estarán sujetos a responsabilidad precontractual alguna por la eventual terminación anticipada del proceso.

## 2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Para todos los efectos relacionados con la presente Convocatoria Pública, la correspondencia, consultas, solicitudes de aclaración y demás comunicaciones sobre aspectos legales, contractuales o del proceso de contratación deberán dirigirse a TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P., a través de los siguientes contactos:

Nombre Encargado: Yudelis Cabarcas

Teléfono Encargado: 3175102185

E-mail Encargado: [yudelis.cabarcas@terpel.com](mailto:yudelis.cabarcas@terpel.com)

## 3. PROPONENTES

Estarán habilitados para presentar oferta dentro de la convocatoria de la referencia todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Agentes existentes en el mercado de energía mayorista que cumplan con todas las condiciones que se anotan a continuación:

- a) Se encuentran legalmente constituidas en Colombia de manera directa o a través de matriz, subordinada o controlada, de acuerdo con las definiciones establecidas en la ley comercial, aspecto

que se prueba con la presentación del Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio de la jurisdicción de domicilio del interesado;

- b) Se encuentran inscritas y participando actualmente del Mercado Mayorista de Energía como agentes generadores y/o comercializadores de energía eléctrica, aspecto que se prueba con la presentación del certificado expedido por Administrador Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) - XM S.A. E.S.P o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) como se indica en este documento;
- c) Estén inscritos y habilitados ante el ASIC para transar energía eléctrica en el mercado de energía mayorista de Colombia, aspecto que se prueba con la presentación del certificado de registro y paz y salvo expedido por XM S.A. E.S.P; con fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de presentación.
- d) Presenten la garantía de seriedad de la oferta en los términos y condiciones definidos en los presentes términos de referencia;
- e) Cumplan con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta consagradas en la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas que la modifiquen o complementen, durante toda la vigencia del suministro de energía objeto del suministro aquí descrito; y
- f) Presenten la autorización suficiente de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, según sea el caso, si la misma se requiere estatutariamente para efectos de presentar propuesta y suscribir los documentos respectivos, en razón de su cuantía.

Para el caso de generadores nuevos o desarrolladores de proyectos de generación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que tengan a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de la oferta, proyectos de generación registrados ante la UPME por lo menos en fase 3<sup>1</sup>, con su estudio de factibilidad técnica, ingeniería de detalle, cronograma y presupuesto detallado, y que garanticen el suministro de energía en los subperiodos ofertados;
- b) Que se encuentren inscritos como agentes del Mercado Mayorista de Energía, aspecto que se prueba con la presentación del certificado expedido por XM S.A. E.S.P.; o acredite la existencia de un tercero que, para la fecha de la adjudicación que se genere como consecuencia de la presente convocatoria, cumpla con los requisitos definidos para agentes existentes que sea quien lo represente ante el Mercado de Energía Mayorista. Este aspecto que se prueba con la presentación del contrato de mandato o representación suscrito entre las partes;

<sup>1</sup> Para este fin deberá presentar la certificación actualizada de inscripción del proyecto ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)

- c) Que manifiesten su interés de suscribir un contrato, independiente y oneroso de representación ante el Mercado de Energía Mayorista con EL COMPRADOR, aspecto que se prueba con una carta en la que manifieste formalmente este interés;
- d) Que la duración de la sociedad que se presente, para efectos de la contratación, debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más; y
- e) Que presenten la garantía de seriedad de la oferta en los términos y condiciones definidos en los presentes términos de referencia.

En cualquier caso, si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha otorgado la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

No podrá participar el agente que, a la fecha límite para la presentación de la OFERTA contemplada en el cronograma, presente cualquiera de las siguientes condiciones:

- a. Tenga activo un proceso de limitación de suministro, lo cual se entenderá cuando exista un aviso de limitación de suministro vigente.
- b. Se encuentre en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
- c. No se encuentre registrado ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.
- d. Se encuentre en listas vinculantes relacionadas con Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo LA/FT.

#### 4. FECHAS PARA LA CONVOCATORIA

| N° | ACTIVIDAD                                           | FECHA      | HORA       |
|----|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Fecha de publicación de Aviso                       | 14/07/2026 |            |
| 2  | Publicación pliegos para consulta                   | 14/07/2026 |            |
| 3  | Plazo para observaciones de los oferentes           | 22/07/2026 | 5:00 p. m. |
| 4  | Respuesta a observaciones a pliegos de consulta     | 24/07/2026 |            |
| 5  | Publicación de pliegos de condiciones definitivos   | 24/07/2026 |            |
| 6  | Fecha y hora límite de entrega de OFERTA RESERVA    | 5/08/2026  | 4:00 p. m. |
| 7  | Recepción de requisitos habilitantes y ofertas      | 5/08/2026  | 5:00 p. m. |
| 8  | Entrega informe al ASIC sobre oferentes habilitados | 14/08/2026 |            |



SC-2000379



SA-2000380



ST-2000381



NK-2730-1

Terpel Energía S.A.S E.S.P  
Barranquilla – Atlántico  
Nit: 900433032-9  
Vía 40 No. 69 – 111  
Piso 9 Torre Empresarial Terpel

|    |                                                                        |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 9  | Publicación de lugar y hora de la audiencia pública de la adjudicación | 11/08/2026 |  |
| 10 | Audiencia de evaluación de ofertas                                     | 18/08/2026 |  |
| 11 | Fecha máxima para formalización del contrato                           | 1/09/2026  |  |
| 12 | Solicitud de registro de los contratos ante el ASIC                    | 4/09/2026  |  |

## 5. TIPO DE CONTRATO – MODALIDAD

Los interesados en presentar oferta y que cumplan con los requisitos habilitantes definidos en los actuales términos de referencia, podrán presentar ofertas que cumplan con las siguientes modalidades o aspectos que se detallan a continuación:

**Oferta básica:** Los interesados en participar de la actual convocatoria podrán presentar una oferta básica según corresponda el producto, por la totalidad o parte del periodo de suministro que trata esta convocatoria de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Modalidad de suministro:** Pague lo contratado;
- Garantía de cumplimiento de EL COMPRADOR:** Pagaré en blanco con carta de instrucciones;
- Forma de pago:** Pago a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro;
- Cantidades de Energía a suministrar:** La curva y cantidades referidas en el Anexo No. 2 de los presente términos de referencia y que hacen parte del presente documento.
- Plazo:** La fecha de inicio de suministro será desde el 17 de septiembre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2032.

**Ofertas parciales:** Los interesados en participar de la presente convocatoria podrán presentar ofertas parciales para cada producto, siempre y cuando las ofertas sean por mínimo el 70% de la curva horaria de la energía requerida para cada mes de acuerdo con el producto, referida en el Anexo No. 2 y mantengan las condiciones de precio para todos los meses. No se aceptan ofertas por un solo mes. Se aceptan propuestas por el periodo completo de cada producto de acuerdo con el porcentaje mínimo indicado antes.

No se aceptarán ofertas alternativas o con desviaciones a las condiciones de la oferta básica.

El día de presentación de ofertas (según se define en el numeral 3 de este documento) EL COMPRADOR remitirá una oferta de reserva de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, procediendo al rechazo de aquellas ofertas de los proponentes que en atención a los criterios de cantidad o precio superen la oferta de reserva.

Para todos los efectos, los interesados deberán tener en cuenta que:



- a) El punto de entrega de la energía será el Sistema de Transmisión Nacional;
- b) Para ofertar en las modalidades de oferta aquí referidas, las propuestas deberán considerar el suministro de cantidades de energía mensuales estimadas de acuerdo con el Anexo No. 1 de estos términos de referencia, las cuales se distribuirán de acuerdo con la curva horaria característica de la demanda regulada de EL COMPRADOR para los días ordinarios, sábados y festivos del Anexo No. 2;
- c) Las ofertas deberán ser presentadas desde el 70% hasta por el 100% de las cantidades solicitadas y definidas en el Anexo No. 2 de los presentes términos, dependiendo el producto requerido, y que hacen parte integral del presente contrato;
- d) Las ofertas, cualquiera sea ésta, deben presentarse como se define en el Anexo No. 1.
- e) Descripción del producto

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A SER ADJUDICADO EN LA CONVOCATORIA

| RESUMEN DEL PRODUCTO Nro. 1 |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO            | Pague lo contratado                                                                |
| TIPO DE CARGA               | 24 horas para todos los días de la vigencia del contrato                           |
| VIGENCIA DEL CONTRATO       | 17 de septiembre de 2026 a 31 de diciembre de 2026                                 |
| MERCADO DE REFERENCIA       | Mercado regulado                                                                   |
| TAMAÑO DEL CONTRATO         | 508.800 kWh                                                                        |
| INDEXADOR                   | IPP Serie oferta interna, mes base junio de 2026                                   |
| GARANTÍAS                   | Conforme a los términos de referencia numeral 10 garantía de seriedad de la oferta |

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| OTROS TÉRMINOS | Todos los descritos en los presentes términos de referencia |
|----------------|-------------------------------------------------------------|

| RESUMEN DEL PRODUCTO Nro. 2 |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO            | Pague lo contratado                                                                |
| TIPO DE CARGA               | 24 horas para todos los días de la vigencia del contrato                           |
| VIGENCIA DEL CONTRATO       | 1 de enero de 2027 a 31 de diciembre de 2028                                       |
| MERCADO DE REFERENCIA       | Mercado regulado                                                                   |
| TAMAÑO DEL CONTRATO         | 3.508.800 kWh                                                                      |
| INDEXADOR                   | IPP Serie oferta interna, mes base junio de 2026                                   |
| GARANTÍAS                   | Conforme a los términos de referencia numeral 10 garantía de seriedad de la oferta |
| OTROS TÉRMINOS              | Todos los descritos en los presentes términos de referencia                        |

| RESUMEN DEL PRODUCTO Nro. 3 |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO            | Pague lo contratado                                      |
| TIPO DE CARGA               | 24 horas para todos los días de la vigencia del contrato |
| VIGENCIA DEL CONTRATO       | 1 de enero de 2029 a 31 de diciembre de 2030             |
| MERCADO DE REFERENCIA       | Mercado regulado                                         |
| TAMAÑO DEL CONTRATO         | 3.504.000 kWh                                            |
| INDEXADOR                   | IPP Serie oferta interna, mes base junio de 2026         |

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| GARANTÍAS      | Conforme a los términos de referencia numeral 10 garantía de seriedad de la oferta |
| OTROS TÉRMINOS | Todos los descritos en los presentes términos de referencia                        |

| RESUMEN DEL PRODUCTO Nro. 4 |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO            | Pague lo contratado                                                                |
| TIPO DE CARGA               | 24 horas para todos los días de la vigencia del contrato                           |
| VIGENCIA DEL CONTRATO       | 1 de enero de 2031 a 31 de diciembre de 2032                                       |
| MERCADO DE REFERENCIA       | Mercado regulado                                                                   |
| TAMAÑO DEL CONTRATO         | 3.508.800 kWh                                                                      |
| INDEXADOR                   | IPP Serie oferta interna, mes base junio de 2026                                   |
| GARANTÍAS                   | Conforme a los términos de referencia numeral 10 garantía de seriedad de la oferta |
| OTROS TÉRMINOS              | Todos los descritos en los presentes términos de referencia                        |

## 7. PRECIOS

El proponente ofertará un precio monomio, sin discriminar período de carga ni tipo de día, que aplica para todos los meses de cada año, en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos (2) decimales. Los precios propuestos deberán presentarse en pesos constantes de junio 2026.

El precio se actualizará mensualmente con la variación del Índice de Precios al Productor Oferta Interna – IPP certificado por la autoridad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * (IPPI / IPP_o),$$

Donde:

$P_o$  = Precio de la energía en el mes de junio 2026.

$P_i$  = Precio de la energía para el mes (i) de suministro,

IPPo= Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de junio 2026,

IPPi= Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes (i) de suministro.

## 8. MEDIOS Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

### a) Aclaraciones a los términos de referencia

Las aclaraciones a los términos de referencia de consulta deben ser enviadas a los correos electrónicos [yudelis.cabarcas@terpel.com](mailto:yudelis.cabarcas@terpel.com) y [ivan.barcas@terpel.com](mailto:ivan.barcas@terpel.com) , hasta el 22 de julio de 2026 a las 5:00 pm, por lo cual no se aceptarán correos con solicitudes de aclaraciones remitidas después de esta fecha y hora.

### b) Forma de presentación de las ofertas

Las ofertas deberán registrarse en el SICEP por cada oferta dos (2) archivos en formato PDF y un archivo en EXCEL marcados de la siguiente forma:

- i. Archivo en PDF con los documentos de los REQUISITOS HABILITANTES **CP-TPLC2026-001** (Nombre del Oferente);
- ii. Archivo en PDF con los documentos de la oferta y el resumen de las ofertas por cada tipo de producto el cual deberá denominarse OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS **CP-TPLC2026-001**– (Nombre del oferente) – Producto (#); y
- iii. Archivo en Excel de las Cantidades horarias, resumen de cantidades ofertadas en (%) y precios ofertados el cual deberá denominarse OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS **CP-TPLC2026-001**– (Nombre del oferente) – Producto (#).

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por correo certificado a la siguiente dirección: Edificio Torre Empresarial Terpel – Vía 40 # 69 – 111 Piso 9 en Barranquilla, Atlántico a nombre de: Iván Barcas Osorio, Representante Legal (Suplente), cuando la garantía corresponda a un pagaré con carta de instrucciones suscrito mediante firma manuscrita o a una póliza física. La fecha límite para su recepción será el 05 de agosto de 2026. Cuando la garantía sea expedida en formato electrónico y se encuentre suscrita mediante firma digital o firma electrónica válida de conformidad con la legislación colombiana vigente, podrá remitirse a los correos electrónicos [ivan.barcas@terpel.com](mailto:ivan.barcas@terpel.com) y [yudelis.cabarcas@terpel.com](mailto:yudelis.cabarcas@terpel.com) .

### c) Plazo de entrega oferta reserva

La oferta de reserva por cada producto será registrada en el SICEP, hasta las 16:00 horas del 05 de agosto de 2026, con las condiciones de precio ponderado anual y cantidades fijas. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde EL COMPRADOR estará dispuesta a adjudicar.

Esta oferta será presentada en un archivo marcado de la siguiente forma: OFERTA RESERVA – CP-TPLC2026-001 PRODUCTO (#)

**d) Plazo de entrega de las ofertas**

Las ofertas (**Requisitos habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios**) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar el 05 de agosto de 2026 hasta las 17:00 horas.

**e) Verificación requisitos habilitantes**

A partir del 05 de agosto de 2026, se dispondrá de cinco (5) días hábiles para solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de los REQUISITOS HABILITANTES. El oferente tiene hasta el 13 de agosto de 2026, para entregar respuesta a la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud, la oferta no será tenida en cuenta.

Las ofertas de los agentes que hayan cumplido con todos los REQUISITOS HABILITANTES serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y asignación.

## 9. AUDIENCIA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, EL COMPRADOR realizará la evaluación de las ofertas en la fecha de la audiencia pública según el procedimiento aquí señalado.

La evaluación de las ofertas se realizará de acuerdo con la metodología de evaluación que se detalla más adelante en estos términos de condiciones y únicamente sobre los interesados que hayan cumplido la totalidad de los requisitos habilitantes definidos en la sección Requisitos Habilitantes de la Propuesta.

## 10. REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA

Los requisitos habilitantes de este proceso y de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019 son los siguientes:

- a) Carta de presentación de la oferta firmada por el proponente aceptando expresamente los términos de referencia y sus modificaciones, si las hubiese. La carta de presentación deberá contener teléfono, celular, persona de contacto y correo electrónico al cual EL COMPRADOR remitirá las comunicaciones que se requieran entendiéndose legalmente surtidas al ser enviadas por este medio;
- b) Garantía de seriedad de la oferta en original y recibo de pago de la prima en original, con su respectivo clausulado, si aplica;
- c) Certificado de inscripción y paz y salvo, ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC como agente activo del Mercado de Energía Mayorista (Generador y/o Comercializador) con fecha de expedición no mayor a un mes;
- d) Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días, o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente;

- e) Si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los Términos, el alcance de la representación y facultad para obligarlo;
- f) Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, según sea el caso, si la misma se requiere estatutariamente para efectos de presentar propuesta y suscribir los documentos respectivos, en razón de su cuantía;
- g) Registro Único Tributario – RUT;
- h) Suscribir el formulario de creación y/o actualización de proveedores, el cual será compartido a través de correo electrónico previa solicitud por parte del proponente. (Subsanable solo si se presenta);
- i) Cualquier otro documento que, según la naturaleza del proponente, sea necesario aportar de acuerdo con lo previsto en la sección 2 de los términos de referencia; y

La omisión de adjuntar en la propuesta la carta de presentación y la garantía de seriedad (literales a y b) serán causales de rechazo de la propuesta por ser requisitos “insubsanables”. Los demás requisitos son “subsanales”, por lo que EL COMPRADOR podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual las personas evaluadoras podrán otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el proponente en la carta de presentación.

## **11. OFERTA ECONÓMICA**

La constituye el cuadro de presentación de la oferta según formato presentado en el Anexo No. 1 de los presentes términos de referencia, para cada producto requerido junto con las cantidades horarias para cada mes.

## **12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

La propuesta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad de la oferta, la cual podrá constituirse mediante pagaré en blanco con su correspondiente carta de instrucciones, aval bancario o póliza de seriedad de la oferta, expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El valor asegurado de la garantía deberá corresponder, como mínimo, al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta. El tomador será el proponente y el asegurado y beneficiario será EL COMPRADOR.

Mediante esta garantía, el proponente respaldará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presentación de la oferta y garantizará:

- a) El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su periodo de validez; y
- b) Que el oferente firmará el contrato, constituirá las garantías exigidas y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento y la legalización del contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación oficial de adjudicación.

Adicional al alcance de la garantía de seriedad de la oferta, la misma deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:

- a) La cuantía de la garantía corresponderá al 3 por ciento (3%) del valor total estimado de la oferta presentada;
- b) Esta garantía debe establecerse en pesos colombianos; y
- c) Esta garantía debe mantenerse vigente por cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.
- d) La garantía de seriedad no podrá ser cancelada ni modificada unilateralmente ni por el oferente ni por la entidad emisora.

Si el interesado aceptado no firma el contrato en los mismos términos que acompañan estos términos de referencia, EL COMPRADOR podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EL COMPRADOR y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

La presentación de la garantía de seriedad de la oferta será un requisito habilitante que se revisará en el momento como tal y, en consecuencia, la falta de presentación de la garantía de seriedad de la oferta es motivo de descalificación. Dado que el monto asegurado no es posible verificarlo junto con los requisitos habilitantes, pues al momento de la revisión no se cuenta con la oferta económica, será responsabilidad del agente garantizar que el monto asegurado tendrá una desviación máxima de 5% pues este ítem no será subsanable; en caso de que EL COMPRADOR identifique en la evaluación de ofertas que la desviación del monto asegurado supera el 5%, se notificará a todos los agentes y será motivo de descalificación de la oferta.

En todo caso, el (los) proponente (s) adjudicados, bien sea total o parcial de la energía solicitada, se compromete(n) a mantener vigente su oferta y la garantía de seriedad hasta la firma del contrato.

Cualquier modificación del cronograma del proceso conllevará a que se modifique en cualquier el plazo de la garantía de seriedad. En caso de que el adjudicatario se rehusó a suscribir el contrato de suministro de energía, EL COMPRADOR podrá, adjudicar al siguiente oferente en orden de elegibilidad, debiendo este cumplir con las mismas condiciones de la garantía de seriedad de la oferta.

### 13. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

Dentro de la audiencia pública de adjudicación EL COMPRADOR aplicará el presente procedimiento de evaluación para cada producto requerido:



- a) Se procederá a develar la existencia de la Oferta de Reserva para el producto, en los términos definidos por la Resolución CREG 130 de 2019.
- b) Se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los oferentes habilitados para el producto, haciendo énfasis inicialmente en las condiciones de precio definidas en la Oferta de Reserva para descalificar a aquellos que se encuentren por encima de dicho valor.
- c) Se procederá a ordenar las ofertas de menor a mayor valor para el producto hasta alcanzar la totalidad de la energía requerida de acuerdo con el precio de reserva establecido.
- d) En el evento en que las ofertas presentadas excedan la demanda o cantidad de energía definida en los anexos de Cantidades por año o la Oferta de Reserva de EL COMPRADOR, se procederá a asignar la energía requerida al menor precio ofertado hasta alcanzar la totalidad de la energía requerida de acuerdo con la Oferta de Reserva. El oferente debe tener en cuenta que no se modificará el precio ofertado en caso de una asignación parcial.
- e) En caso de que se presente empate entre una o varias ofertas presentadas y la asignación sea definitiva para completar las cantidades de energía definidas en la Oferta de Reserva de EL COMPRADOR en los anexos de Cantidades por año, como criterio de desempate se procederá a asignar las cantidades a prorrata teniendo en cuenta la cantidad ofertada por cada oferente. El oferente debe tener en cuenta que no se modificará el precio ofertado en caso de una asignación parcial.
- f) Una vez evaluadas las ofertas y asignadas las cantidades con los menores precios, se notificará a cada oferente la cantidad adjudicada.
- g) En el evento en que el o alguno de los adjudicados dentro de esta convocatoria no acuda a suscribir el contrato en los plazos definidos en el parágrafo 3 de la Minuta del contrato, EL COMPRADOR, sin perjuicio de realizar la ejecución de la garantía de seriedad de oferta, desplazará la lista de elegibles en la proporción de energía de quien no acudió a la firma y requerirá al siguiente turno para que proceda a firmar el respectivo contrato.

#### **14. ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS**

Los oferentes podrán presentar reclamaciones, solicitudes, dudas y/o comentarios dentro de la audiencia pública de adjudicación. Aplicando el siguiente procedimiento:

- a) El oferente que desee presentar reclamación, solicitud, duda y/o comentario, deberá solicitar el uso de la palabra y contará con un término máximo de 10 minutos para su intervención;
- b) EL COMPRADOR detendrá la asignación de puntaje o evaluación que venía realizando para atender la reclamación, solicitud, duda y/o comentario presentado por el oferente y procederá a resolverla de manera inmediata;

- c) En caso de requerir de un tiempo para analizar la reclamación, solicitud, duda y/o comentario presentado; EL COMPRADOR podrá decretar un receso de hasta de 2 horas para analizar y preparar la respuesta a presentarse;
- d) Resuelta la reclamación, solicitud, duda y/o comentario por EL COMPRADOR, la misma no tendrá recurso de ningún tipo y la compañía continuará adelante con la evaluación y asignación de puntaje de los demás puntos a evaluar; y
- e) De igual manera, EL COMPRADOR no asume ningún tipo de responsabilidad frente a los perjuicios que, con el contenido y la emisión de estas respuestas pueda llegar a generársele directa o indirectamente al oferente.

## **15. SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA**

La convocatoria que se inicia con la presentación de estos términos de referencia podrá suspenderse o cancelarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución CREG 130 de 2019.

De igual manera, EL COMPRADOR declarará desierta la presente convocatoria, cuando ocurra cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- a) Ninguno de los interesados cumplió con los requisitos habilitantes para presentar oferta.
- b) No se hayan presentado interesados dentro de los plazos definidos en el numeral 3.
- c) Cuando en caso de que EL COMPRADOR haya presentado oferta de reserva, ninguna de las ofertas se encuentre por debajo del precio definido en la oferta de reserva presentada por EL COMPRADOR dentro de la convocatoria.
- d) Ninguna de las ofertas evaluadas en la audiencia pública de adjudicación cumpla con lo establecido en los presentes términos de condiciones.

## **16. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS**

Los resultados de la convocatoria serán notificados al finalizar la audiencia pública y de los mismos se dejará un acta, la cual será suscrita por personal trabajador de EL COMPRADOR y el representante de cada uno de los oferentes.

En la mencionada acta se dejará constancia de:

- a) La totalidad de las ofertas presentadas;
- b) De las condiciones de cantidad y precio definidas en la oferta de reserva presentada por EL COMPRADOR;
- c) De las reclamaciones, comentarios, dudas, solicitudes, etc., que haya presentado cada oferente, así como la respuesta dada por EL COMPRADOR;

- d) De las ofertas que como resultado del análisis y evaluación resulten descalificadas dentro de la audiencia; y
- e) De las ofertas efectivamente adjudicadas de acuerdo con las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia.

f)

## 17. IMPUESTOS

Suscrito el contrato con los oferentes adjudicados, EL COMPRADOR y el proponente adjudicatario deberán pagar todos los gastos e impuestos legales que les corresponden y en los que sean calificados como sujetos pasivos, como consecuencia de la celebración del contrato.

Los impuestos, estampillas, tasas y/o contribuciones del orden municipal, departamental y/o nacional, que se establezcan con posterioridad a la suscripción del contrato que resulte de la posible adjudicación de la oferta presentada, y que afecten directamente la ejecución del mismo serán asumidos por la persona calificada como sujeto pasivo del impuesto, tasa o contribución.

No obstante, lo anterior, en caso en que la imposición o determinación de impuestos, tasas o contribuciones sea de tal magnitud que signifique un mayor costo del contrato y afecte el equilibrio económico del contrato, las Partes a petición de la afectada, deberán revisar las condiciones económicas del contrato tratando, en todo caso, de salvaguardar siempre la ejecución del contrato hasta la finalización del mismo y respetando el equilibrio económico del mismo.

## 18. ANEXOS

**Anexo No.1 OFERTA POR PRODUCTO.**

**Anexo No.2 CANTIDAD POR PRODUCTO.**

## Anexo No. 3 DECLARACIÓN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL SOBORNO TRANSNACIONAL Y LA CORRUPCIÓN (LA/FT/FPADM/ST/C)

En ejecución del negocio jurídico derivado de la aceptación mediante orden de compra de los presentes términos de referencia (para efectos de la presente cláusula el “negocio jurídico”), LAS PARTES se compromete a dar cumplimiento estricto a: (i) las disposiciones aplicables del Código de Ética y el Código de Buen Gobierno Corporativo de Terpel; (ii) las Leyes Colombianas respecto de la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional, (iii) los sistemas implementados por Terpel, sus filiales y subsidiarias (SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, SIPLA); (iv) a las Leyes de los Estados Unidos de América sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero -U.S. Foreign Corrupt Practices Act- ( “FCPA”) y la Ley del Reino Unido contra Sobornos del año 2010 -UK Bribery Act 2010- (“UK Bribery”) y (v) las directrices para llevar la contabilidad y libros de comercio dispuestos en la ley denominadas - en conjunto “Leyes Anti-Lavado y Anti-Corrupción Aplicables”.

### Declaraciones

1.1. Las partes se garantizan recíprocamente que el presente negocio jurídico se desarrollará dentro del marco jurídico correspondiente, y, se regirá bajo los principios y políticas de ética e integridad contenidos en sus códigos de ética, políticas de integridad, de conflictos de interés y cualquier regulación interna relacionada con prácticas anticorrupción y de prevención de los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, soborno transnacional y/o corrupción (LA/FT/FPADM/ST/C).

1.2. LAS PARTES declara y asevera que no ha realizado ni ha tomado parte, ni tiene evidencia que indique que sus socios, matrices, subordinadas, accionistas, integrantes del directorio, miembros de junta directiva, ejecutivos, beneficiarios finales, empleados o alguna otra persona que trabaje en su representación (incluyendo, pero sin limitarse a ello, a sus subsidiarias, afiliadas, subcontratistas, consultores, representantes e intermediarios) hayan realizado o hayan tomado parte, ya sea directa o indirectamente, en: (i) la oferta, obsequio, pago, promesa de pago o autorización de pago de sumas de dinero o de algún elemento de valor, ya sea por medios directos o indirectos, a un funcionario público, incluso para uso o beneficio de otra persona o entidad, motivada o dirigida a influir sobre algún acto o decisión del funcionario público en su carácter oficial, inducirlo a realizar o dejar de realizar algún acto en violación de su deber lícito, obtener alguna ventaja ilegítima, inducir al funcionario público a utilizar su influencia ante un gobierno o alguna de sus dependencias para afectarla o influirla respecto de algún acto o decisión a su cargo, con el objetivo de obtener y/o retener negocios, obtener una ventaja competitiva y/o beneficiar comercialmente a alguna entidad o persona; (ii) la recepción, transferencia, transporte, retención, uso, estructura, desviación u ocultamiento del producto de cualquier actividad ilícita, inclusive el fraude y el soborno de un funcionario público; (iii) tomar parte o involucrarse, financiar o apoyar financieramente o de alguna otra manera, auspiciar, facilitar o conceder donaciones a cualquier persona, actividad u organización terrorista; (iv) participar en cualquier transacción o negocio con cualquier persona o entidad cuya información sea reseñada

en las listas y bases de datos vinculantes para Colombia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y/o las Naciones Unidas (en especial pero sin limitarse a ello, las listas de la ONU, UE y OFAC); o (v) participar bajo cualquier otra forma, en delitos de LA/FT/FPADM/ST/C, y/o en actos contrarios a la ética, la transparencia y las buenas prácticas comerciales.

1.3. Las partes declaran que la celebración del presente negocio jurídico no constituye un Conflicto de Interés real o potencial que deba ser declarado y/o que impida la celebración de éste; manifiestan que las razones para suscribir el presente negocio jurídico son legítimas, en su beneficio exclusivo y no buscan beneficiar ilícitamente a terceros; que informarán cualquier situación de Conflicto de Interés real o potencial que se presente previo a y durante la ejecución del presente negocio jurídico; y, que actualizarán dicha información cuando les sea solicitado y/o cuando haya una nueva situación de Conflicto de Interés real o potencial que deban reportar.

1.4. Igualmente, las partes manifiestan que sus recursos provienen del desarrollo de su objeto social dentro del marco legal; que los recursos con los que se ejecutará el presente negocio jurídico no provienen ni serán destinados para desarrollar actividades ilícitas establecidas en el Código Penal Colombiano; y, que ni ellas ni ninguno de sus accionistas, beneficiarios finales, administradores, representantes legales, directivos y/o empleados, han sido investigadas, indagadas o vinculadas con delitos y/o actos relacionados con LA/FT/FPADM/ST/C en todas sus formas y/o sus delitos fuente.

1.5. Las partes se comprometen a realizar un proceso de debida diligencia - “Due Diligence”- en los términos del Código de Ética de Terpel y demás Leyes Anti-Lavado y Anti-Corrupción, y a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus accionistas, beneficiarios finales, administradores, clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas, empleados, y todo su personal a cargo o tercerizado relacionado con el presente negocio jurídico, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas (LA/FT/FPADM/ST/C).

1.6. Cada una de las partes autoriza a la otra para que realice la verificación y consulta en listas restrictivas y en listas internacionales y nacionales vinculantes para Colombia (incluyendo pero sin limitarse a, las Listas de la OFAC y de las Naciones Unidas) de sus socios, matrices, subordinadas, accionistas, miembros de junta directiva, ejecutivos, beneficiarios finales, empleados o alguna otra persona que trabaje en su representación en el presente negocio jurídico (incluyendo, pero sin limitarse a ello, a sus subsidiarias, afiliadas, subcontratistas, consultores, representantes e intermediarios), con el fin de verificar la autenticidad de la información suministrada a través del proceso de vinculación/creación; la legalidad de las operaciones realizadas; validar los vínculos con conductas de LA/FT/FPADM/ST/C y/o sus delitos fuente o asociados; realizar la debida diligencia de conocimiento; y tomar las decisiones que correspondan, dentro de la administración y gestión del SARLAFT, SIPLA, SAGRILAFT y del PTEE, según corresponda.

En cumplimiento de la regulación vigente en Colombia respecto del LA/FT/FPADM/ST/C, la parte libre de reclamo tendrá derecho de terminar unilateralmente el presente negocio jurídico, en el evento en que: (i) la contraparte, sus accionistas, socios, miembros de junta directiva, representantes legales, administradores o beneficiarios finales sean incluidos en listas internacionales y nacionales vinculantes para Colombia o en listas restrictivas; (ii) se inicie una acción, proceso o investigación penal, disciplinario o fiscal relacionado directa o indirectamente con conductas LA/FT/FPADM/ST/C y/o sus delitos fuente o asociados; (iii) se presente una situación de riesgo u ocurra cualquier otro aspecto u operación en la ejecución del presente negocio jurídico que dé lugar a una señal de alerta que no sea aceptable bajo la Ley 1778 de 2016, la Ley 2195 de 2022, la

FCPA, la UK Bribery y la regulación vigente en Colombia que sea aplicable; y/o (iv) la contraparte incumpla los deberes establecidos en el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo de Terpel.

Las Partes se comprometen a actualizar la información por lo menos una vez al año, cuando le sea solicitado por la otra Parte, y/o cada vez que haya un cambio en su situación comercial, societaria o legal.

Las Partes manifiestan expresamente que: (i) las disposiciones de la presente cláusula son sustanciales y sobrevivirán a la terminación del presente negocio jurídico; y (ii) el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la presente cláusula se entenderá como incumplimiento grave del negocio jurídico.

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Señores

TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P.

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Presentación de la oferta para el suministro de energía eléctrica

De acuerdo con las condiciones que se estipulan en los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No. CP-TPLC2026-001, y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificados en los Términos de Referencia y en sus anexos, y luego de haber recibido las aclaraciones solicitadas, declaramos que los aceptamos en su integridad, y por ello presentamos oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2026 al 31 de diciembre de 2032. De ser favorecidos, presentamos la documentación requerida y devolveremos a TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. el contrato firmado a más tardar cinco (5) días hábiles después de la fecha de recibo del texto de contrato para la firma y formalización del mismo ante TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P., para su registro ante el ASIC, entendiéndose que de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, tratándose de un contrato consensual, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, documento que sólo tiene efectos probatorios, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inspección y ejecución ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por los precios, en los plazos y con términos establecidos en los Términos de Referencia y en nuestra propuesta de suministro N° \_\_\_\_\_.

Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de presentación de propuestas, y procederemos a ampliar su validez, la vigencia de garantía de seriedad de la oferta y su valor, si se diere el supuesto contemplado en el numeral 10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Manifestamos que no nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

Atentamente,

Nombre del proponente: \_\_\_\_\_

NIT del proponente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Nombre del responsable encargado de gestionar la oferta: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Correo electrónico del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Teléfono del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal: \_\_\_\_\_